



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE VIII CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 87594 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009, vertente

**TRA**

*Parte\_1* (C.F.: *P.IVA\_1* ) E PER ESSA QUALE  
MANDATARIA *CP\_1* (già *Controparte\_2*  
[...]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.  
Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II  
n° 33

- Ricorrente –

**CONTRO**

*Controparte\_3* (C.F.: *P.IVA\_2* , in persona del liquidatore p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosella Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il  
suo studio in Pretoro (CH), Viale della Penna n° 23

- Resistente –

**NONCHÉ CONTRO**

Controparte\_4 (C.F.: P.IVA\_3 ) in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte\_5 (C.F.: P.IVA\_4 ) in persona del legale rappresentante p.t., e per esse la CP\_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II n° 33

- Terzi Intervenuti -

Oggetto: leasing.

Conclusioni delle parti: come in atti.

### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la Parte\_1 mandante della Controparte\_2 [...] conveniva in giudizio la CP\_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejects, alla luce di quanto sopra dedotto e documentato: - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione tra la CP\_3 e la Parte\_1 (già Organizzazione\_1 avvenuta in data 06.05.2008, accertare e dichiarare che la CP\_3 non ha più alcun diritto e/o titolo per continuare ad occupare l'immobile di cui in premessa e, per l'effetto, ordinare alla CP\_3 di rilasciare immediatamente il suddetto immobile libero e vuoto da persone e/o cose in favore della Parte\_1 e per essa alla Controparte\_2 nel contempo e conseguentemente, Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito condannare la CP\_3 sia al pagamento dei canoni maturati dovuti alla data di risoluzione del contratto e pari a euro 18.429,03 e sia al pagamento della indennità di occupazione mensile a far data dal 07.05.2008 e sino alla data dell'effettivo rilascio, quantificata sulla base del canone mensile di leasing del contratto risolto; inoltre voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare la CP\_3 a risarcire il maggior danno subito dalla Parte\_1 e per essa [...] Controparte\_2 e pari alla differenza del maggiore canone che si sarebbe lucrato con altro conduttore, così come potrà essere quantificato attraverso idonea CTU tesa ad accertare il canone corrente di mercato riferito all'anno di risoluzione contrattuale e, cioè, il 2008. Con interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dovute. Con vittoria di spese, competenza e onorari di lite.”*

Si costituiva in giudizio la CP\_3 rassegnando le seguenti conclusioni: *“in via pregiudiziale - dichiarare inammissibile o nullo il ricorso proposto per le ragioni spiegate; in via preliminare - rigettare il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente; Nel merito In via principale e riconvenzionale, accogliere le ragioni della convenuta e per l’effetto accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è contratto atipico a cui si applica la disciplina dell’art. 1526 C.C. e rigettare le domande della ricorrente, accertato e dichiarato che la ricorrente non ha diritto a richiedere i canoni scaduti nell’ammontare richiesto, condannare la ricorrente alla restituzione di tutti i canoni già corrisposti dalla resistente. In ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno ex adverso formulata perché infondata e priva di prova con riduzione dell’indennità di occupazione all’effettivo controvalore da accertarsi a mezzo CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari gradati in ragione dell’esito del giudizio.”*

Nel corso del giudizio intervenivano ex art. 111 c.p.c. la Controparte\_4 e la [...] CP\_5 rispettivamente cessionaria del rapporto giuridico e del credito vantato da parte ricorrente, facendo proprie le conclusioni di parte ricorrente.

Successivamente al mutamento del rito, disposto all’udienza del 25/05/2011 veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio per determinare il canone di mercato del bene immobile controverso, riferito all’anno 2008 e, al termine della fase istruttoria, il procedimento veniva trattenuto in decisione all’udienza del 03/12/2020, con termini ex art. 190 c.p.c.

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito indicati.

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento volontario di Controparte\_4 e Controparte\_5 costituite attraverso la mandataria CP\_1, ex artt. 105 e 111 c.p.c., in quanto avvenuto oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni (art. 268 c.p.c.).

Sono, innanzitutto, da rigettare in quanto infondate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla CP\_3

Parte resistente afferma che il presente giudizio è stato promosso dalla [...] *Controparte\_2* mandataria della *Parte\_1* la quale non sarebbe legittimata a richiedere un provvedimento in favore della propria mandante.

Premesso che risulta dagli allegati al ricorso 702 bis c.p.c. che parte la istante nel presente giudizio è la mandante *Parte\_1* agente tramite la mandataria *Controparte\_2* si deve evidenziare che la procura notarile allegata all'atto introduttivo (cfr. pag. 2 doc. 3 fascicolo di parte ricorrente) autorizza il mandatario a "rappresentare la *Org\_2* (precedente denominazione della [...] *Parte\_1* in ogni sede giudiziaria".

Analogamente, è da respingere l'eccezione di carenza di *jus postulandi* in capo al difensore di parte istante in quanto, anche in questo caso, la procura depositata in atti (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) ha chiaramente come oggetto quello di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della *CP\_6* (precedente denominazione della *Controparte\_2* la quale come mandataria della *Parte\_1* è legittimata a nominare un difensore che agisca in nome e per conto del mandante (cfr. Cass. 22913/2016).

È, altresì, da rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto l'originario contraente del contratto di leasing, la *Organizzazione\_1* è poi divenuta (a seguito di cessione di ramo d'azienda e cambio di denominazione sociale), la mandante *Parte\_1* (cfr. pag. 2 e 3 memoria ex art. 183 c. 6 n. 1).

Nel merito, parte resistente sostiene, in via riconvenzionale, l'applicabilità analogica al caso di specie dell'art. 1526 c.c. che prevede la restituzione all'utilizzatore dei canoni pagati e ne richiede il ristoro.

Tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto il menzionato articolo, oltre ad applicarsi eventualmente al solo leasing traslativo (difettando la prova, di cui era onerato il convenuto, sulla identificazione, nel caso di specie, di tale tipologia contrattuale) è, comunque, derogabile dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25031 del 08/10/2019); anche su questo punto, la volontà negoziale delle parti si è espressa nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 1526 (cfr. artt. 17 e 18 del contratto di leasing - all. 5 al fascicolo di parte ricorrente).

Pertanto, deve ritenersi pienamente operante la clausola risolutiva di cui all'art. 17 del contratto di leasing e sciolto, ex art. 1456 c.c., il vincolo tra le parti a far data dal giorno 06/05/2008, con obbligo di restituzione del bene da parte della *Controparte\_3* [...], del pagamento dei canoni non corrisposti e pari a euro 18.429,03 e del pagamento, a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., della somma mensile di euro 1.648,34 mensili a far data dal momento della risoluzione fino alla presente pronuncia (172 mensilità), per un totale di € 283.514,48 non essendo applicabile al di fuori delle ipotesi ivi previste, come richiesto dalla ricorrente, l'art. 664, 1° comma c.p.c., trattandosi di ipotesi eccezionale di condanna in futuro (cfr. Cass. s. 11603/2005).

Tale importo, dovuto a titolo di indennità di occupazione, risultando superiore a quello determinato nelle CTU in atti, esclude, peraltro, che siano dovute le ulteriori somme, richieste dalla ricorrente, a titolo di maggior danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte convenuta *CP\_3* nulla per le spese nei confronti di *Controparte\_4* *Controparte\_5* costituite attraverso la mandataria *CP\_1* .

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

-dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da *CP\_4* [...] e *Controparte\_5* costituite attraverso la mandataria *CP\_1* ;

-dichiara risolto il contratto di leasing finanziario tra la *Organizzazione\_1* (ora *Parte\_1* e la *Controparte\_3* ordinando il rilascio in favore della *Parte\_1* *Parte\_2* *Controparte\_7* [...] *CP\_1* , dell'immobile sito in Bucchianico (CH) Corso Pierantony n. 47, come meglio identificato nel contratto di leasing stipulato in data 28/04/2008, al N.C.E.U. di Chieti C.C. di Bucchianico al foglio 40, p. 149 sub. 14, cat. C/2, Cl. 2;

-condanna la *CP\_3* al pagamento in favore della [...] *Parte\_3* MANDATARIA LA *CP\_1* della somma di euro

18.429,03 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;

-condanna la *CP\_3* al pagamento in favore della [...] *Parte\_4* *CP\_1* della somma di euro € 283.514,48 a titolo di indennità d'occupazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;

-condanna, la *CP\_3* al pagamento in favore della *Parte\_3* [...] *CP\_1* QUALE MANDATARIA LA *CP\_1* delle spese di lite che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, euro 13.430,00 quali compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge; con oneri di CTU definitivamente a carico di *CP\_3*

- nulla per le spese nei confronti di *Controparte\_4* e *Controparte\_5* costituite attraverso la mandataria *CP\_1* .

Roma, 26/09/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.